主題精選：徵收地上權 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 司法院解釋及憲法法庭判決所揭示之特別犧牲，
人民是否有徵收補償請求權？
發布日期: 2023-01-12
內文
司法院解釋及憲法法庭判決若揭示人民蒙受特別犧牲，則人民得否直接依據該解釋或判決，請
求國家辦理徵收補償。茲分下列二種情形說明：
• (一) 不得直接援引憲法請求徵收補償：
憲法係國家立法及施政之方針，亦即憲法指導國家立法及施政。準此，人民向國家請求給付必
須依據法律，不得依據憲法。進而，人民不得援引司法院解釋及憲法法庭判決，向國家請求給
付。
司法院解釋或憲法法庭判決，雖揭示特別犧牲，但人民不得直接援引該解釋或判決，請求國家
辦理徵收，給予補償；而須由國家制定法律，依據法律辦理徵收，給予補償。此即「無法律，
無補償」。然，也衍生政府怠於制定法律，造成此等解釋或判決之宣示意義大於實質意義。茲
列舉較著名者如下：
1. 公共設施保留地：公共設施保留地若不為取得，則土地所有權人既無法及時獲得對價，另
謀其他發展，又限於都市計畫之整體性而不能撤銷使用之管制，致減損土地之利用價值。
其所加於土地所有權人之不利益將隨時間之延長而遞增。雖都市計畫法第49條至第51條之
1等條文設有加成補償、許為臨時建築使用及免稅等補救規定，然非分就保留期間之久暫
等情況，對權利受有個別損害，而形成特別犧牲者，予以不同桯度之補償。為兼顧土地所
有權人之權益，如何檢討修正有關法律，係立法問題，合併指明（司法院釋字第336號解
釋理由書）。
2. 既成道路：既成道路符合一定要件而成立公用地役關係者，其所有權人對土地既已無從自
由使用收益，形成因公益而特別犧牲其財產上之利益，國家自應依法律之規定辦理徵收給
予補償，各級政府如因經費困難，不能對上述道路全面徵收補償，有關機關亦應訂定期限
籌措財源逐年辦理或以他法補償（司法院釋字第400號解釋）。

3. 既成道路或都市計畫道路埋設地下設施物：主管機關對於既成道路或都市計畫道路用地，
在依法徵收或價購以前埋設地下設施物妨礙土地權利人對其權利之行使，致生損失，形成
其個人特別之犧牲，自應享有受相當補償之權利（司法院釋字第440號解釋）。
4. 農田水利會水利使用之土地：原提供農田水利會水利使用之土地，應照舊使用。如屬人民
所有，而未以租用、價購或其他方式取得權源，因其已形成個人之特別犧牲，即應依法徵
收，給予相當之補償，並於三年內擬定徵收補償相關計畫，籌措財源，俾於合理期限內逐
步完成徵收補償，始符憲法第15條保障人民財產權之意旨（憲判字第155號判決）。
• (二) 得直接援引憲法請求徵收補償：
雖無法律，即無補償。然亦有例外：
需用土地人因興辦土地徵收條例第3條規定之事業，穿越私有土地之上空或地下，致逾越所有
權人社會責任所應忍受範圍，形成個人之特別犧牲，而不依徵收規定向主管機關申請徵收地上
權者，土地所有權人得請求需用土地人向主管機關申請徵收地上權。未就土地所有權人得請求
需用土地人向主管機關申請徵收地上權有所規定，與上開意旨不符。有關機關應自本解釋公布
之日起一年內，基於本解釋意旨，修正土地徵收條例妥為規定。逾期未完成修法，土地所有權
人得依本解釋意旨，請求需用土地人向主管機關申請徵收地上權（司法院釋字第747號解釋）。
綜上，實務以否定說為準；如採肯定說，須解釋文
或判決文有明定者為限。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 106高普考考前必讀(一)
發布日期: 2017-06-27
內文
◎需用土地人因興辦土地徵收條例第3條規定之事業，穿越私有土地之上空或地下，致逾越所
有權人社會責任所應忍受範圍，形成個人之特別犧牲，而不依徵收規定向主管機關申請徵收地
上權者，土地所有權人得否請求需用土地人向主管機關申請徵收地上權？
【解答】
土地徵收條例第57條第1項規定，需用土地人因興辦第3條規定之事業，需穿越私有土地之上空
或地下，得就需用之空間範圍協議取得地上權，協議不成時，準用徵收規定取得地上權。但應
擇其損害最少之處所及方法為之。又，同法條第2項規定，前項土地因事業之興辦，致不能為
相當之使用時，土地所有權人得自施工之日起至完工後一年內，請求需用土地人徵收土地所有
權，需用土地人不得拒絕。
前揭土地徵收條例第57條第2項雖賦予土地所有權人請求徵收之權，然該條項係就公路等設施
穿越土地上空或地下致該土地不能為相當使用所設。倘土地僅有價值減損，但未達於不能為相
當使用之程度，則無該條項之適用。且土地所有權人依該條項規定得請求徵收者，係土地所有
權，而非地上權。故於土地遭公路等設施穿越但尚未達於不能為相當使用之程度者，其所有權
人尚無從依該條項請求徵收地上權。又該條第1項雖規定需用土地人得就需用之空間範圍，以
協議方式或準用徵收之規定取得地上權，但並未規定土地所有權人得主動請求需用土地人向主
管機關申請徵收地上權（司法院釋字第747號解釋理由書）。
爰此，司法院釋字第747號之解釋重點如下：
憲法上財產權保障之範圍，不限於人民對財產之所有權遭國家剝奪之情形。國家機關依法行使
公權力致人民之財產遭受損失（諸如所有權喪失、價值或使用效益減損等），若逾其社會責任
所應忍受之範圍，形成個人之特別犧牲者，國家應予以合理補償，方符憲法第15條規定人民財
產權應予保障之意旨（司法院釋字第440號解釋參照）。國家如徵收土地所有權，人民自得請
求合理補償因喪失所有權所遭受之損失；如徵收地上權，人民亦得請求合理補償所減損之經濟
利益。
按徵收原則上固由需用土地人向主管機關申請，然國家因公益必要所興辦事業之設施如已實際
穿越私人土地之上空或地下，致逾越所有權人社會責任所應忍受範圍，形成個人之特別犧牲，
卻未予補償，屬對人民財產權之既成侵害，自應賦予人民主動請求徵收以獲補償之權利，以實
現憲法第15條保障人民財產權之意旨。

需用土地人因興辦土地徵收條例第3條規定之事業，穿越私有土地之上空或地下，致逾越所有
權人社會責任所應忍受範圍，形成個人之特別犧牲，而不依徵收規定向主管機關申請徵收地上
權者，土地所有權人得請求需用土地人向主管機關申請徵收地上權。
土地徵收條例第11條及第57條第1項，未就土地所有權人得請求需用土地人向主管機關申請徵
收地上權有所規定，與上開意旨不符。有關機關應自本解釋公布之日起一年內，基於本解釋意
旨，修正土地徵收條例妥為規定。逾期未完成修法，土地所有權人得依本解釋意旨，請求需用
土地人向主管機關申請徵收地上權。
註：為因應公務人員高普考試，下週之專文【考前
必讀(二)】提前至7月5日刊登。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下